



Guía de lectura

Montero, J. (2025). Nuevos derechos, viejos problemas. En Pedrosa, F., Deich, F. y Yannuzzi, N. (Comps.), *Herramientas para el análisis de la sociedad y el Estado: Conceptos clave para reflexionar sobre los tiempos actuales* (5a ed., ampliada, pp. 175-189). Eudeba.

Capítulo 14

1. ¿Qué acontecimiento histórico marcó el inicio de la práctica internacional de los derechos humanos y qué implicó para los Estados que participaron?
2. ¿Qué se entiende por “universalidad” de los derechos humanos?
3. ¿Cómo contribuyeron los filósofos del Humanismo y la Ilustración, especialmente Locke y Kant, a la formulación del concepto de derechos humanos?
4. ¿Qué transformaciones introdujo la Segunda Guerra Mundial? Considere los cambios respecto del sistema westfaliano.
5. ¿En qué se diferencian la Convención y los Pactos Internacionales de 1976 en cuanto a su fuerza legal?
6. ¿Cuáles son los dos principios fundamentales de la doctrina internacional de los derechos humanos?
7. ¿Qué tipos o grupos de derechos son contemplados por los documentos internacionales? Cite ejemplos de cada uno.
8. ¿Qué significa que sean “indivisibles e interdependientes” y qué salvedad se plantea respecto de los derechos de bienestar?
9. ¿Cómo es que Griffin explica el carácter innato y universal de los derechos humanos?
10. ¿Por qué para Dworkin funcionan como estándares de legitimidad para los gobiernos?
11. ¿Qué organismos se encargan de la protección internacional de los derechos humanos? ¿Cómo lo hacen?
12. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la heterogeneidad de los derechos humanos?
13. ¿Qué conexión existe entre derechos humanos y regímenes democráticos?
14. ¿Por qué el autor habla de una función interna de estos derechos?
15. ¿Por qué los derechos humanos no se aplican a la conducta de actores privados? Tenga en cuenta la noción de soberanía.
16. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian los derechos constitucionales y los derechos humanos?
17. Enumere y explique las clases de deberes que los Estados tienen respecto de los derechos humanos en el plano interno.



18. ¿Qué implicancias tiene para un Estado la violación sistemática y grave de estos derechos?
19. ¿En qué situaciones se habla de “violación” de los derechos humanos?
20. ¿Qué relación guardan estos derechos con los “crímenes de lesa humanidad” y cuáles son sus características más importantes?
21. ¿Qué razones llevan a evitar que estos crímenes queden impunes?
22. ¿En qué consiste la función externa de los derechos humanos?
23. Enumere los tres deberes generales en materia de derechos humanos a nivel externo.
24. ¿Qué implicancias tiene el primer deber para los vínculos que los Estados mantienen con regímenes autoritarios?
25. ¿Por qué se considera que el segundo deber es más exigente?
26. ¿Qué conexión se establece entre el tercer deber y el desarrollo?
27. ¿Qué supone que estos deberes se basen en principio “suprapositivos”?
28. ¿Cuál es la principal objeción a la globalización de los derechos humanos?
29. ¿Qué rol cumple el pluralismo es el rechazo del autor a esta objeción?
30. ¿En qué consiste la crítica desde la izquierda a los derechos humanos y cómo es refutada por el autor?
31. ¿Los derechos humanos lesionan la autoridad de los Estados?